

국립수목원예규

국립수목원완충지역 협의기준 일부개정예규안

기 관 명 (부 서 명)	국립수목원 (광릉숲보전센터)
연 월 일	2024. . .

1. 개정이유

완충지역에서 허용되는 농림수산물 "창고"만 허용하고 있어, 지역 농산물 판매 촉진을 통한 농가 소득 증대 및 지역 경제 활성화를 위해 농림수산물 "판매시설"까지 확대하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 농·림·수산물시설 중 허용 가능한 시설 범위를 기존 창고에서 판매 시설까지 확대(안 제4조제1항제3호)
- 나. 행정규칙 속 일부 체계·자구 수정(안 제1조~제5조)
- 다. 재검토기한을 현행 기준에 맞도록 정비(안 제6조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

국립수목원완충지역 협의기준 일부개정예규안

국립수목원완충지역 협의기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "국립수목원완충지역(이하 "완충지역"이라 함)"을 "국립수목원 완충지역"으로 한다.

제2조 중 "「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 제20조에 따른 완충지역"을 "「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)제20조에 따른 국립수목원완충지역(이하 "완충지역"이라 한다)"으로 한다.

제3조제3호 중 "국립수목원완충지역"을 "완충지역"으로 한다.

제4조제1항 각 호 외의 부분 중 "국립수목원 완충지역"을 "완충지역"으로 하고, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 중 "각목"을 "각 목"으로 하며, 같은 호 나목을 다음과 같이 하고, 같은 항 제3호 중 "(창고)"를 "(창고 또는 판매시설)"로 하며, 같은 항 제6호 중 "「문화재보호법」"을 "「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」"로 하고, 같은 조 제2항제3호 중 "없이 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」 제78조"를 "없이 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제78조"로 한다.

나. 제1종 근린생활시설(「건축법 시행령」 제3조의5, 별표 1). 다만, 이·미용원, 일반목욕장 및 세탁소는 제외한다.

제5조 각 호 외의 부분 중 "제4조의 각호"를 "제4조 각 호"로 한다.

제6조 중 "2022년 1월 1일"을 "2025년 1월 1일"로, "매3년"을 "매 3년"으로 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조 (목적) 이 기준은 「수목원 · 정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 제20조 및 같은 법 시행 규칙 제17조의 규정에 따른 <u>국 립수목원완충지역(이하 “완충 지역”이라 함)</u> 에서의 토지의 형 질변경 등 개발행위에 관한 협 의기준을 규정함을 목적으로 한 다.	제1조 (목적) ----- ----- ----- ----- <u>국 립수목원완충지역</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제2조 (적용범위) 이 협의기준은 관계 행정기관의 장 또는 지방 자치단체장이 「수목원 · 정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 제2 0조에 따른 완충지역에서 「건 축법」, 「산지관리법」, 「산림 자원의 조성 및 관리에 관한 법 률」, 「농지법」 또는 그 밖의 법령에 따라 토지의 형질변경 등 개발행위를 인가 · 허가 또는 승인하고자 하는 협의를 요청한 경우에 적용한다.	제2조 (적용범위) ----- ----- ----- 「수목원 · 정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 (이 하 “법”이라 한다)제20조에 따 른 <u>국립수목원완충지역(이하 “완충지역”이라 한다)</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제3조 (용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제3조 (용어의 정의) ----- ----- -----.

1. · 2. (생 략)

3. “광릉숲”이란 광릉(조선조 제 7대 임금인 세조의 능)을 중심으로 한 국유림과 국립수목원 완충지역에 포함된 토지를 말한다.

제4조 (행위제한) ① 국립수목원 완충지역 안에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하기 위하여 협의하는 경우를 제외하고는 개발행위 등을 할 수 없으며, 국립수목원장은 광릉숲 산림생태계 보전에 지장이 없도록 협의하여야 한다.

1. (생 략)

2. 다음 각목의 1에 해당하는 건축물로서 층수 3층 이하, 건축면적 200제곱미터(연면적 600제곱미터 미만) 미만인 경우
가. (생 략)

나. 제1종 근린생활시설(건축법시행령 제3조의5, 별표1) 다만, 이·미용원, 일반목욕장 및 세탁소는 제외한다.

다. ~ 마. (생 략)

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----

----- 완충지역 -----

--.

제4조 (행위제한) ① 완충지역 -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. --- 각 목-----

가. (현행과 같음)

나. 제1종 근린생활시설(「건축법 시행령」 제3조의5, 별표 1). 다만, 이·미용원, 일반목욕장 및 세탁소는 제외한다.

다. ~ 마. (현행과 같음)

3. 농·림·수산시설(창고)로서 건축면적의 합계가 500제곱미터 미만이고, 대지면적이 3,000제곱미터 미만인 시설	3. -----(창고 또는 판매시설)----- ----- -----
4. 5. (생략)	4. 5. (현행과 같음)
6. 문헌 등 기록에 의하여 「문화재보호법」 등 관련 법률에 따라 문화재를 복원·보존·유지하기 위하여 건축하는 경우	6. ----- 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」----- ----- --
7. (생략)	7. (현행과 같음)
② 관계행정기관의 장 또는 지방자치단체장이 법 제20조에 따라 협의한 내용 중 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하고자 할 때 그 변경 내용을 국립수목원장에게 통보한 경우 법 제20조에 의한 협의 절차를 이행한 것으로 본다.	② ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. 2. (생략)	1. 2. (현행과 같음)
3. 협의구역의 경계 변경 없이 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」 제78조부터 제80조, 제84조에 따라 그 면적이 증감되는 경우	3. ----- 없이 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제78조----- ----- -----
제5조 (권장사항) 국립수목원장은	제5조 (권장사항) -----

<u>제4조의 각호의 1의 개발행위에</u> 대한 허가·인가 또는 승인권자 에게 다음 사항을 반영해 줄 것 을 요청할 수 있다. 1. ~ 4. (생략) 제6조 (재검토기한) 국립수목원장 은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 <u>2022년 1월 1일</u> 을 기준으로 <u>매3년</u>이 되는 시점 (매 3년째의 12월 31까지를 말 한다)마다 그 타당성을 검토하 여 개선 등의 조치를 하여야 한 다.	<u>제4조 각 호</u>----- ----- ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) 제6조 (재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2025년 1월 1일</u>--- ----- <u>매 3년</u>----- ----- ----- ----- ---.
---	---